

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6354/2534

นาย บุญ สืบ เพชร นิ ล
นาย เส็ง แซ่เจ็ง หรือ อุดมสินวรกุล กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 46

โจทก์ฟ้อง ขอให้ลงโทษจำเลยฐานบุกรุก ทำให้เสียทรัพย์ ห้ามเกี่ยวข้องกับที่
พิพาทและชดใช้ค่าเสียหาย อันเป็นคดีอาญาและคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา ศาล
ชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว วินิจฉัยว่าที่พิพาทอยู่ในส่วนของที่ดินของจำเลย ฟ้อง
โจทก์ไม่มีมูล พิพากษายกฟ้องในคดีส่วนอาญา ดังนี้ การที่ศาลจะวินิจฉัยในคดีส่วน
แพ่งว่าที่ดินพิพาทเป็นของฝ่ายใด ศาลจึงต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคำ
พิพากษาคดีส่วนอาญาตาม ป.วิ.อ. มาตรา 46 ว่าที่ดินพิพาทอยู่ในส่วนของโฉนดที่ดิน
ของจำเลย จำเลยจึงมิได้กระทำความผิดต่อโจทก์.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสามร่วมกันใช้จ้างวานนายวิโรจน์ทองเต็ม ให้บุกรุก
เข้าไปในที่ดินของโจทก์ โดยใช้เรือมีเครื่องตักดินบุกรุกเข้าไปตักและขุดดินในบ่อ
เลี้ยงปลา และรื้อทำลายคันกันน้ำบ่อเลี้ยงปลาของโจทก์เสียหาย และเป็นเหตุให้ปลา
ของโจทก์ที่เลี้ยงไว้ในบ่อหนีออกลงคลองเขื่อนชั้นนี้ไปหมด นอกจากนี้ ยังตัดทำลาย
ต้นมะขาม ต้นสะแก ที่โจทก์ปลูกไว้ ทั้งนี้ โดยจำเลยทั้งสามมีเจตนาทุจริต ครอบงวน

การครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของโจทก์โดยปกติสุขเพื่อแย่งและถือเอาการครอบครองที่ดินของโจทก์ไปเป็นของจำเลยเป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์ เป็นเหตุให้โจทก์เสียหายขาดผลประโยชน์จากการขายปลาปีละประมาณ 10,000 บาท ขาดผลประโยชน์จากการตัดต้นไม้ขายเป็นฟืนปีละ 3,000 บาท ค้นดินก้นน้ำที่ถูกทำลายและพื้นดินที่ถูกขุดเป็นร่องน้ำถ้าจะซ่อมแซมให้ดีขึ้นจะต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่ต่ำกว่า 20,000 บาท ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 358, 362, 83, 84 และพิพากษาว่า ที่ดินพิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ ห้ามจำเลยทั้งสามเข้าเกี่ยวข้อง ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชดเชยค่าเสียหายทั้งสิ้น 33,000 บาท

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว พิพากษายกฟ้องในคดีส่วนอาญารับฟ้องเฉพาะคดีส่วนแพ่ง

จำเลยทั้งสามให้การว่า ที่ดินที่โจทก์อ้างว่าเป็นของโจทก์ตามฟ้อง ความจริงเป็นที่ดินอยู่ในโฉนดเลขที่ 10003 ของจำเลยทั้งสามจำเลยทั้งสามเป็นผู้ครอบครองโจทก์ไม่เคยเลี้ยงปลาหรือปลูกต้นไม้ในที่ดินแปลงนี้มาก่อน โจทก์จึงไม่เสียหาย หากจะฟังว่าโจทก์เสียหายก็ไม่เกิน 1,000 บาท ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาพิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ให้ศาลชั้นต้นสืบพยานต่อไปแล้วพิพากษาใหม่

ศาลชั้นต้นพิจารณาใหม่แล้ว วินิจฉัยว่าที่ดินพิพาทอยู่ในเขตโฉนดที่ดินของ
จำเลยทั้งสาม พิกษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์มีว่า ที่ดินพิพาท
เป็นของโจทก์หรือจำเลยทั้งสาม เห็นว่า โจทก์ได้ฟ้องจำเลยทั้งสาม กล่าวหาว่าบุกรุก
ทำให้เสียทรัพย์ในที่ดินพิพาท ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 358,
362 ห้ามจำเลยทั้งสามเข้าเกี่ยวข้องและให้ชดเชยค่าเสียหายเป็นคดีนี้อันเป็นคดีอาญา
และคดีแพ่งที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญา ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ววินิจฉัยว่า ที่โจทก์
เบิกความว่าที่ดิน (ตาม ส.ค.1เอกสารหมาย จ.1) ของโจทก์อยู่ระหว่างกลางของ
ที่ดินจำเลยทั้งสามทั้งสองโฉนดกับคลองเขื่อนชั้นที่ 1 ที่ดินสองโฉนดนี้เดิมเป็นของ
โจทก์ต่อมาโจทก์ขายให้แก่จำเลยที่ 2 ที่ 3 แต่ปรากฏตามรูปแผนที่ในโฉนดที่ดิน
ของจำเลยทั้งสามทั้งสองแปลงว่า ที่ดินทั้งสามแปลงนั้นติดกับคลองเขื่อนชั้นที่ 1 ไม่มี
ช่องว่างพอที่จะมีที่ดินของโจทก์อยู่ระหว่างกลางของคลองเขื่อนชั้นที่ 1 กับที่ดินจำเลย
ทั้งสามได้ด้วยเหตุผลดังกล่าวแล้ว ศาลเห็นว่าฟ้องโจทก์ไม่มีมูลความผิดตาม
กฎหมายพิพากษายกฟ้องในคดีส่วนอาญาให้รับฟ้องเฉพาะคดีส่วนแพ่งโจทก์อุทธรณ์
ในคดีส่วนอาญา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับ เพราะต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง คดี
ส่วนอาญาจึงยุติไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นที่โจทก์ฎีกาในคดีส่วนแพ่งว่า ที่ดิน
พิพาทเป็นของโจทก์การที่ศาลจะวินิจฉัยในคดีส่วนแพ่งว่าที่ดินพิพาทเป็นของฝ่ายใด
ศาลต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคำพิพากษาคดีส่วนอาญาตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 46 คดีนี้ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาคดีส่วน

อาญาถึงที่สุด แล้วว่าที่ดินพิพาทที่โจทก์อ้างว่าเป็นที่ดินที่อยู่ในส่วนของ ส.ค.1 ตาม
เอกสารหมาย จ.1 ของโจทก์โดยอยู่ในระหว่างกลางของคลองเชื่อมชั้นกับที่ดิน
จำเลยทั้งสามทั้งสองโฉนดนั้น ปรากฏตามรูปแผนที่ในโฉนดที่ดินทั้งสองแปลงว่าที่
ดินทั้งสองแปลงติดกับคลองเชื่อมชั้น จึงไม่มีที่ดินของโจทก์อยู่ในระหว่างคลอง
เชื่อมชั้นกับที่ดินจำเลยทั้งสามเป็นการฟังข้อเท็จจริงในคดีส่วนอาญาว่า ที่ดินพิพาท
อยู่ในส่วนของโฉนดที่ดินของจำเลยทั้งสาม จึงเป็นที่ดินของจำเลยทั้งสามอันเป็นการ
ฟังข้อเท็จจริงในประเด็นโดยตรงว่า จำเลยทั้งสามได้บุกรุกทำให้เสียหายในที่ดิน
พิพาทของโจทก์หรือไม่ ศาลจำต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคำพิพากษาคดีส่วน
อาญาดังกล่าวมาวินิจฉัยในคดีส่วนแพ่งว่าที่ดินพิพาทเป็นของจำเลยทั้งสาม จำเลยทั้ง
สามมิได้ทำลายเขตโจทก์ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยในผลของคำพิพากษาศาลล่างทั้งสอง
ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(เพ็ง เพ็งนิตติ-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-อุระ หวังอ้อมกลาง)

แหล่งที่มา	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ